

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3777/2538

นาง ขอบ พูลศิริ
นาย จำลอง บุญมี กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1599, มาตรา 1639

เมื่อผ. ถึงแก่ความตายทรัพย์สินมรดกของผ. จึงตกได้แก่บุตรทั้งหกคนของผ. แต่ยังไม่ทันที่จะจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกกันระหว่างทายาทล. ก็ถึงแก่ความตายเสียก่อนทรัพย์สินมรดกส่วนที่เป็นของล. จึงตกได้แก่ผู้คัดค้านที่1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599กรณีเป็นเรื่องที่ผู้คัดค้านที่1ได้รับมรดกของล. โดยตรงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผู้คัดค้านที่1เข้ารับมรดกแทนที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1639ผู้คัดค้านที่1จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผ. ผู้ตายชอบที่จะร้องขอให้จัดการมรดกของผ. ผู้ตายได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางผิน ดวงดารา กับนายจันทร์ ดวงดารา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2505นางผินถึงแก่ความตาย โดยมีได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งผู้จัดการมรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 740 ตำบลบางพิง อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้อง ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางผิน ผู้ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสามยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุตรนางหล่ำ บุญมี ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นบุตรนายเล็ก แสงทองและผู้คัดค้านที่ 3 เป็นบุตรนายจ้อย ดวงดารา โดยนางหล่ำนายเล็ก และนายจ้อยเป็นบุตร นางผิน ดวงดารา เจ้ามรดกผู้คัดค้านทั้งสามเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกโดยรับแทนที่บิดาหรือมารดาผู้ร้องมีอายุมากไม่สะดวกต่อการเรียกประชุมทายาทเพื่อแบ่งมรดก ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยมิได้แจ้งให้ทายาทอื่นทราบ อีกทั้งผู้ร้องมีพฤติการณ์ในการยกยกทรัพย์สินมรดก ขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งตั้งนางชอบ พูลศิริ ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางผิน ดวงดารา ผู้ตาย ให้ผู้ร้องมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายให้ยกคำคัดค้าน

ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ตั้งนายจำลอง บุญมีผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกนางผิน ดวงดารา ผู้ตายร่วมกับนางชอบ พูลศิริ ผู้ร้อง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องว่าผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 3 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของนางผิน ผู้ตายหรือไม่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่านางหล่ำ บุญมี นางจ้อย แซ่เอ็ง นายหุ่ม ดวงดารานายเริ่ม ดวงดารา นายเล็ก ดวงดารา และผู้ร้องเป็นบุตรของนางผิน ดวงดารา เมื่อนางผินถึงแก่ความตายทรัพย์สินมรดกของนางผิน จึงตกให้แก่บุตรทั้งหกคนดังกล่าวแต่ยังไม่ทันที่จะจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกกันระหว่างทายาท นางหล่ำ ก็ถึงแก่ความตายเสียก่อน ทรัพย์สินมรดกส่วน

ที่เป็นของนางหล่ำจึงตกให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599กรณีเป็นเรื่องและผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับมรดกของนางหล่ำโดยตรงไม่ใช่เป็น เรื่องที่ผู้คัดค้านที่ 1 เข้ารับมรดกแทนที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1639 และอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าผู้ร้องตั้งที่ผู้ร้องฎีกาแต่อย่างใด ผู้คัดค้านที่ 1จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของนางผินผู้ตายชอบที่จะร้องขอให้จัดการ มรดกของนางผินผู้ตาย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>